

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (SaaS) - AGENDA360

ENTRE:

[Sua Razão Social / Nome], com sede em [Sua Morada, Código Postal, Localidade], titular do NIF [Seu NIF], adiante designada por "**PRESTADORA**";

E:

[Nome da Empresa Cliente], com sede em [Rua, Código Postal, Localidade], titular do NIF [NIF do Cliente], neste ato legalmente representada por [Nome do Representante], na qualidade de [Cargo], adiante designada por "**CLIENTE**".

É celebrado o presente Contrato de Prestação de Serviços na modalidade *Software as a Service* (SaaS), que se rege pelas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA 1ª – OBJETO

1. A PRESTADORA concede ao CLIENTE o direito de acesso e utilização não exclusivo, temporário e intransmissível da plataforma de gestão operacional e controlo de assiduidade denominada **Agenda360**.
2. O sistema é disponibilizado em ambiente web (Painel de Gestão) e mobile (App Trabalhador), ficando alojado nos servidores geridos pela PRESTADORA, não havendo lugar à cedência de qualquer código-fonte.

CLÁUSULA 2ª – CONDIÇÕES COMERCIAIS E DE FATURAÇÃO

1. Pela utilização do sistema, o CLIENTE obriga-se a pagar à PRESTADORA uma contrapartida financeira mensal, calculada com base no volume de dados ativos e retidos, conforme a seguinte tabela acordada:
 - **Valor Base Mensal:** [Valor Base] € (inclui a gestão de até [Limite Base] trabalhadores ativos).
 - **Taxa por Trabalhador Ativo Extra:** [Valor Extra Ativo] € por cada trabalhador ativo que exceda o limite base.
 - **Taxa de Retenção de Dados (Inativos):** [Valor Extra Inativo] € por cada registo de trabalhador suspenso/inativo mantido no cofre digital para efeitos de histórico e auditoria legal.
2. Aos valores acresce IVA à taxa legal em vigor (ou indicação de isenção, consoante enquadramento fiscal).
3. O apuramento do número de trabalhadores (ativos e inativos) é realizado automaticamente pelo sistema no último dia do mês corrente.
4. As faturas serão emitidas mensalmente e deverão ser liquidadas até ao dia **[Dia de Vencimento]** do mês seguinte, por transferência bancária para o IBAN indicado pela PRESTADORA.

CLÁUSULA 3ª – PERÍODO EXPERIMENTAL E ISENÇÃO INICIAL

1. O CLIENTE beneficia de um período promocional de isenção total de custos correspondente aos primeiros 30 (trinta) dias de utilização do sistema, contabilizados a partir da data de assinatura do presente contrato.
2. Durante este período, o CLIENTE poderá rescindir o contrato a qualquer momento, sem qualquer penalização ou custo associado.
3. Findo o período de 30 dias, e não havendo comunicação de cancelamento, a prestação de serviços converte-se automaticamente na modalidade paga, sendo faturada a mensalidade de acordo com as regras da Cláusula 2ª. Em caso de cancelamento dentro deste período promocional, todos os dados inseridos serão permanentemente eliminados dos servidores da PRESTADORA.

CLÁUSULA 4ª – PROTEÇÃO DE DADOS (RGPD) E GEOLOCALIZAÇÃO

1. Para efeitos do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD), o CLIENTE atua como **"Responsável pelo Tratamento"** e a PRESTADORA atua exclusivamente como **"Subcontratante"**, limitando-se a processar e armazenar os dados inseridos e gerados pelo CLIENTE e pelos seus trabalhadores.
2. **Geolocalização (CNPD):** A plataforma inclui a funcionalidade de validação de presença por coordenadas GPS. O CLIENTE reconhece e aceita que o sistema Agenda360 está configurado para recolher esta localização de forma estritamente pontual (apenas no ato da picagem), recusando a monitorização contínua, em conformidade com as diretrizes da Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) e com o Código do Trabalho português.
3. É da exclusiva responsabilidade do CLIENTE garantir a licitude dos dados inseridos, bem como assegurar que os seus trabalhadores assinam a declaração de consentimento e tomada de conhecimento do uso da plataforma para registo de tempos de trabalho.

CLÁUSULA 5ª – SUPORTE TÉCNICO E EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE

1. A PRESTADORA fornecerá suporte técnico ao CLIENTE através dos canais oficiais, comprometendo-se a responder num prazo máximo de 48 horas úteis a incidentes não críticos.
2. A PRESTADORA não se responsabiliza por falhas de registo de ponto, inoperabilidade do sistema ou perdas de dados decorrentes de fatores externos ao sistema Agenda360, nomeadamente: falhas na rede de internet do CLIENTE ou dos locais de trabalho, inoperabilidade dos dispositivos móveis dos trabalhadores, falhas de sinal de satélite (GPS) ou uso indevido da plataforma.
3. A PRESTADORA compromete-se a envidar os melhores esforços para garantir uma disponibilidade do sistema (SLA) de 99%, salvaguardando paragens programadas para

manutenção técnica, as quais serão comunicadas com aviso prévio.

CLÁUSULA 6ª – VIGÊNCIA, RESCISÃO E ELIMINAÇÃO DE DADOS

1. O presente contrato entra em vigor a **[Data de Início]**, tendo a duração inicial de 12 (doze) meses, renovando-se automaticamente por iguais períodos.
2. Qualquer uma das partes poderá rescindir o presente contrato mediante comunicação por escrito com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias relativamente à data pretendida para a cessação.
3. O incumprimento do pagamento por período superior a 15 (quinze) dias após a data de vencimento confere à PRESTADORA o direito de suspender o acesso do CLIENTE à plataforma, sem perda do direito de cobrança dos valores em dívida.
4. Em caso de rescisão, a PRESTADORA compromete-se a fornecer ao CLIENTE um ficheiro de exportação standard em formato digital (.CSV ou Excel) contendo o histórico de registos de assiduidade e cadastros presentes no sistema até à data efetiva do fecho da conta.
5. Após a entrega do referido ficheiro, cessa integralmente a responsabilidade da PRESTADORA sobre o armazenamento e guarda do histórico. A obrigação legal de retenção de dados reverte exclusivamente para o CLIENTE.
6. Cumprindo o RGPD, a PRESTADORA procederá à eliminação definitiva e irrecuperável de todos os dados do CLIENTE dos seus servidores no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a cessação do contrato e entrega do ficheiro de exportação.

CLÁUSULA 7ª – LEI APLICÁVEL E FORO COMPETENTE

1. O presente contrato rege-se em todos os seus termos pela Lei e legislação em vigor em Portugal.
2. Para a resolução de qualquer litígio emergente da interpretação, execução ou incumprimento do presente contrato, as partes elegem como competente o Foro da Comarca do Porto, com expressa renúncia a qualquer outro.

Feito em duplicado, assinando ambas as partes com total aceitação das cláusulas presentes.
Localidade, ____ de _____ de 20____.

A PRESTADORA	O CLIENTE

A PRESTADORA	O CLIENTE
[Sua Razão Social / Nome]	[Nome da Empresa Cliente]